

WAN JOHAIRIZA B. WAN ABD RAHMAN
lwn
MASAYU BT MOHAMAD HUSSAIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tn Hj. Othman bin Ibrahim (Panel), Pada 6 November 2020 bersamaan 3 Rabiulawwal 1441H]

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0098-2020

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon

Dato' Mohd Zaidi bin Hj Md Zain daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates

PERMOHONAN

[1] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Pemohon diberikan di bawah seksyen 68(1) dan (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menyemak semula berhubung perintah kes Saman No: 10100-028-0403-2020 bertarikh 25/9/2020 yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.
- (b) Mahkamah yang mulia ini menggantungkan pelaksanaan perintah tersebut sehingga mahkamah yang mulia ini selesai membuat semakan terhadap perintah tersebut.

- (c) Mahkamah yang mulia ini mengakas dan mengenepikan keseluruhan terma perintah tersebut kenata ketidakaturan yang berlaku dalam tajuk susunan ucapan perbicaraan yang lalu dan memerintahkan perbicaraan di dengar semula dengan sesi sambung soal balas keterangan Plaintiff sehingga selesai sesi keterangan pihak Defendan.
- (d) Apa-apa perintah yang difikirkan wajar dan munasabah oleh Mahkamah yang mulia ini.

[2] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 29/9/2020. Antara alasan-alasan Pemohon memfailkan permohonan ini ialah :-

- i- YA Hakim Bicara telah membuat keputusan terhadap kes tersebut tanpa mengambil keterangana daripada Defendan sedangkan telah dipersetujui keterangan pihak-pihak hendaklah didengar walaupun anak-anak tersebut telah mencapai mumaiyiz.
- ii- Pemohon terkilan dan tidak berpuashati dengan keseluruhan perintah tersebut kerana YA Hakim Bicara telah tidak mematuhi prosedur undang-undang dan kaedah perbicaraan terutamanya dalam susunan ucapan di bawah seksyen 126 (3) dan (4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah.

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 14/10/2000 dan telah bercerai secara fasakh di Mahkamah Rendah Shah Alam, Selangor pada 14/9/2012. Walau bagaimanapun kes fasakh telah dirayu oleh Defendan dan pada

22/1/2018, Mahkamah Tinggi Syariah telah meluluskan rayuan Defendan dan telah mengarahkan agar kes tersebut dipanjangkan kepada proses jawatankuasa pendamai.

[4] Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan tiga (3) orang iaitu dua orang anak perempuan dan seorang anak lelaki.

[5] Pada 2/10/2017, Responden telah memfailkan tuntutan penjagaan ke atas ketiga-tiga anak tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor dan pada 25/9/2020, tuntutan hak penjagaan anak-anak tersebut telah diluluskan dan Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan seperti berikut;-

- i. Hak penjagaan bagi anak-anak yang bernama Wan Adiola binti Wan Johairiza berumur 16 tahun dan Wan Al' Aliyy bin Wan Johairiza berumur 13 tahun diberikan kepada Plantif (ibu).
- ii. Defendan (bapa) diberikan hak lawatan/bersama dengan anak-anak tersebut.
- iii. Anak bernama Wan Amiera bint Wan Johairiza diberi hak untuk tinggal dengan sesiapa yang disukai memandang telah berusia melebihi 18 tahun
- iv. Defendan diberi hak melawat dan bersama anak dibawah jagaan plaintif pada hujung minggu 1 kali sebulan. Cara perjumpaan dengan Defendan menghubungi anak-anak 2 hari sebelum perjumpaan.

[6] Pemohon tidak berpuas hati dengan perintah/keputusan yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara dan telah memfailkan permohonan semakan ini pada 29/9/2020.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[7] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[8] Dalam menimbangkan permohonan ini kami merujuk Arahan Amalan No. 9 Tahun 2019 berkaitan Proses Kerja Permohonan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah serta Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 berkaitan Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah.

[9] Di peringkat ini kami akan menilai terlebih dahulu sama ada prosiding semakan wajar dijalankan atau tidak berdasarkan Notis Permohonan dan Afidavit yang telah dikemukakan oleh Pemohon. Jika terdapat alasan yang wajar untuk prosiding semakan dijalankan maka kami akan memanggil rekod prosiding kes sebagaimana kehendak Proses Kerja Kategori 4 yang telah ditetapkan dalam Arahan Amalan No. 9 Tahun 2019.

[10] Berdasarkan penelitian kami terhadap Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon yang telah diangkat sumpah di hadapan Pendaftar pada 29/9/2020 maka kami membuat dapatan seperti berikut;

- i. Keputusan bagi kes yang ingin disemak oleh Pemohon iaitu Kes Mal No. 10100-028-0403-2017 telah dimuktamadkan oleh YA Hakim Bicara dan kes berkenaan telah selesai.
- ii. Kami dapati alasan permohonan semakan yang dinyatakan oleh Pemohon memerlukan penjelasan/hujah lanjut berdasarkan alasan penghakiman yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara dan dalam masa yang sama hak Responden untuk menjawab juga perlu diberikan.

[11] Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa permohonan ini tidak dapat kami pertimbangkan kerana tidak memenuhi kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan sepertimana yang dinyatakan dalam Perkara 4 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.

Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai

[12] Oleh yang demikian, tidak ada alasan untuk kami campurtangan terhadap keputusan yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

[1] Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



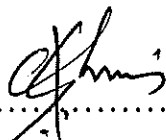
-
1. **YAA TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATO' HJ. MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA TN HJ. OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor